

1500664-67.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283007/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 20868143/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 658/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2283007 - DEL.POL.PORTO FELIZ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500664-67.2021.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500664-67.2021.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283007/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 20868143/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 658/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2283007 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 658/21/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAINÃ BARRETO PATUCI

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

CAINÃ BARRETO PATUCI foi denunciado como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 porque no dia 17 de outubro de 2021, em horário incerto (provavelmente por volta das 15h30min), na rua Francisco Gomes de Toledo, altura do número 130, Vila Angélica, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, o acusado trazia consigo e tinha em depósito, para fins de traficância, drogas, consistindo em (a) 11 (onze) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto de 19,26g (dezenove gramas e vinte e seis centigramas) e peso líquido de 16,74g (dezesseis gramas e setenta e quatro centigramas); e (b) 24 (vinte e quatro) porções de cocaína na forma de crack, com peso bruto de 13,28g (treze gramas e vinte e oito centigramas) e peso líquido de 3,82g (três gramas e oitenta e dois centigramas), conforme laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 77/74, substâncias essas consideradas entorpecentes e causadoras de dependência

física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 109/112) foi recebida (fls. 129/130). O réu foi citado (fls. 151) e apresentou defesa escrita (fls. 160/167). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 168). Realizou-se a instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por ilegalidade da ação dos guardas civis municipais, por negativa de autoria e insuficiência de provas ou ainda a desclassificação para uso próprio.

Relatados, decido.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 74/77, que apresentou resultado positivo para 11 porções de maconha (*Cannabis sativa* L), com o peso líquido total de 16,74 gramas, evidenciada a presença do tetrahydrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga, e para 24 porções de cocaína, com peso líquido total de 3,82 gramas.

Na fase policial, o acusado disse "ser usuário de cocaína e o entorpecente com ele encontrado não é de sua propriedade, mas sim, pertencente ao amigo Márcio, para o qual estava cuidando".

Em Juízo, ele disse que se dirigia à casa do Márcio para comprar drogas; que a droga estava na residência do Márcio e não com o interrogando; que portava dez reais.

Os guardas civis municipais ouvidos disseram que, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o acusado em pé, defronte a uma residência. Este, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga para o interior da citada residência, mas foi contido antes pelos policiais. Em revista pessoal no criminoso, os policiais localizaram em uma de suas mãos, (vinte e quatro porções de crack. Junto ao muro da residência, já na parte interior, encontraram uma pequena bolsa, que continha onze porções de maconha e a quantia de dez reais. Salienta que as drogas localizadas estavam devidamente embaladas e preparadas para a mercancia. Ele alegou ser viciado em cocaína e que as drogas encontradas não são de sua propriedade, mas sim do amigo MÁRCIO, e que apenas tomava conta do entorpecente. Esclareceu ainda, que a casa para a qual tentou empreender fuga (Rua Francisco Gomes de Toledo, nº 130 - local dos fatos), onde a bolsa contendo o dinheiro e a maconha é a residência de MARCIO, que não se encontrava no local. Foi dada voz de prisão à CAINÃ, e o algemaram por receio de fuga do mesmo, e no momento em que o conduziam para esta Delegacia de Polícia, se depararam com MÁRCIO, que ao avistar os policiais, empreendeu fuga, adentrou numa casa que segundo consta reside seu irmão, cujas pessoas que os atenderam não franquearam a entrada para que MARCIO fosse questionado. A pessoa referida por CAINÃ, trata-se de MARCIO APARECIDO DOS SANTOS, já conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com a venda de drogas.

O testemunho dos guardas civis municipais merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado. Outrossim, não houve contradita ou alegação de impedimento ou suspeição.

A confissão do acusado na fase policial é válida. Ele confirmou que as drogas apreendidas estavam em sua posse, sob sua vigilância.

As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal: havia mais de uma variedade de drogas (cocaína e maconha e crack); era expressiva a quantidade de drogas apreendidas (11 porções de maconha (*Cannabis sativa* L), com o peso líquido total de 16,74 gramas, e 24 porções de cocaína, com peso líquido total de 3,82 gramas); o réu tinha a posse em local público; o réu tinha consigo uma quantidade menor de porções enquanto mantinha uma quantidade maior escondida nas imediações, atitude típica de quem pretende se prevenir simulando de finalidade de uso próprio no caso de abordagem; as drogas estavam separada em porções próprias para a comercialização.

A afirmação do réu de que as drogas não eram suas, mas de um terceiro chamado

Márcio, além de não comprovada, não exclui a sua responsabilidade, pois ele admitiu que estavam em sua posse, sob sua vigilância. O crime se desdobra em várias figuras típicas, inclusive trazer consigo e ter em depósito.

Acrescente-se que o réu não portava dinheiro algum (os dez reais foram encontrados na bolsa, junto com as porções de maconha, no chão), o que desmente a sua versão de que se dirigia ao local para comprar drogas.

Não se apurou que os guardas civis municipais tenham extrapolado as suas funções ou invadido o domicílio. Ao ser avistado, o réu empreendeu fuga em direção à casa, mas foi abordado antes de entrar, portando as porções de cocaína em suas mãos. As porções de maconha foram encontradas na parte externa da casa, próxima ao acusado. A ação foi legítima, à luz do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Ademais, as provas dos autos demonstram que a busca pessoal se deu mediante fundada suspeita.

Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes criminais.

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho-a inalterada na segunda fase à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, considerando ser o réu primário, sem antecedentes criminais, não se dedicando às atividades criminosas e nem integrando organização criminosa, com base no art. 33 § 4º da Lei de Drogas, reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), obtendo o resultado definitivo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê incompatível com delitos de singular gravidade como o tráfico de entorpecentes que necessita de maior repressão.

A quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu determinam o cumprimento inicial no regime aberto, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado CAINÃ BARRETO PATUCI como incurso no artigo art. 33 caput da Lei 11.343/06 às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados.

Deixo de impor-lhe o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 31 de maio de 2022.

JORGE PANSERINI – Juiz de Direito

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento).